EDcl no HABEAS CORPUS Nº 1017446 - SP (2025/0248744-9)

RELATOR	:	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
EMBARGANTE	:	GABRIEL DE SOUZA ALVES (PRESO)
ADVOGADO	:	LUCAS MATOS E SILVA - SP461306
EMBARGADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM *HABEAS CORPUS*. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO

Embargos de Declaração opostos por **Gabriel de Souza Alves** – que se encontra preso pela prática do delito descrito no art. 33, *caput*, da Lei n. 11.343/2006 (fls. 77/79) – ao *decisum* de minha lavra assim ementado (fl. 69):

> *HABEAS CORPUS*. DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PENAL FIXADA NESTE SUPERIOR TRIBUNAL. ENVIO DOS AUTOS À ORIGEM PARA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO À POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.
> Ordem concedida.

Alega-se, nos embargos de declaração, que a decisão embargada contém contradições internas que comprometem a coerência lógica da fundamentação, em violação do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal (fls. 77/79).

Sustenta-se haver contradição quanto à narrativa fática da abordagem policial, afirmando que a decisão embargada descreve cenário diverso daquele constante dos autos, configurando contradição interna e fática relevante para o deslinde da causa, notadamente quanto à suposta situação de flagrância que legitimaria o ingresso no domicílio (fls. 77/78).

Documento eletrônico VDA49745836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 21/08/2025 às 15:50:01 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 21/08/2025 15:39:07
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 64cfd221-ac01-44ac-a9cd-ffe1e876075c

Requer-se, por fim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as contradições apontadas, reconhecendo a ilegalidade do ingresso domiciliar e declarando-se a ilicitude das provas daí derivadas, com a consequente absolvição do paciente (fl. 79).

O Ministério Público estadual se pronunciou pela rejeição dos embargos de declaração (fls. 205/208).

Instado, o Ministério Público Federal opinou pela rejeição dos embargos (fls. 212/213).

É o relatório.

Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.

A contradição que dá ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da própria decisão.

Nesse sentido, confiram-se:

> 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição remediável por embargos de declaração é a interna ao julgado embargado, devida à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, e não aquela externa entre o julgado impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal.
> [...]
> 4. Embargos de declaração rejeitados.
> (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.460.489/SP, Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 19/2/2020).
>
> [...]
> 2. A contradição impugnável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, que demonstra incoerência entre as premissas e a conclusão da decisão, e não a discordância de entendimento entre a Turma julgadora e a parte acerca dos dispositivos legais aplicáveis. Precedentes.
> 3. Embargos de declaração rejeitados.
> (EDcl no REsp n. 1.541.402/RS, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 20/2/2020).
>
> [...]
> 3. A contradição que macula a decisão judicial é a interna, na qual ocorre um descompasso lógico entre a fundamentação e a conclusão adotada, circunstância não evidenciada no decisum embargado.
> [...]
> (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.524.332/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 3/2/2020).

No caso, não há contradição na decisão embargada; ao contrário, **as premissas e conclusões guardam perfeita coerência entre si.**

Documento eletrônico VDA49745836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 21/08/2025 às 15:50:01 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 21/08/2025 15:39:07
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 64cfd221-ac01-44ac-a9cd-ffe1e876075c

Também não há falar em omissão ou obscuridade.

Com efeito, na espécie, oportuna a transcrição do cenário fático transcrito no acórdão impugnado (fls. 13/14 – grifo nosso):

> Em Juízo, o réu negou os fatos. Alegou que as drogas encontradas no mato não eram de sua propriedade.
>
> No entanto, a versão exculpatória apresentada pelo acusado restou isolada nos autos, não encontrando qualquer ressonância nos demais elementos de convicção obtidos no curso da instrução processual.
>
> Os policiais militares Nilton César Cardoso de Araujo Nunes e Michel Douglas dos Santos, sob o crivo do contraditório, afirmaram ter recebido denúncia sobre a prática da traficância na residência do recorrente. Assim que chegaram ao local, avistaram Gabriel trazendo consigo uma sacola. **Ao notar a presença dos agentes policiais, ele tentou fugir, mas foi detido. No interior da sacola que ele carregava, localizaram porções de drogas (cocaína). Em seguida ele franqueou a entrada em sua residência, mas nada de ilícito foi encontrado**. Observaram um facão com resquícios de barro e realizada vistoria no quintal do imóvel, localizaram um bananal, onde havia um tonel coberto por plástico e folhas de bananeiras, no qual foram localizados mais entorpecentes. Indagado, ele admitiu informalmente que guardava as drogas e recebia a quantia de R$ 100,00 por semana.
>
> Por oportuno, cumpre ressaltar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à validade da prova testemunhal prestada por agentes policiais ou guardas civis que tenham participado das diligências que culminaram na captura do investigado ou em sua prisão em flagrante. Isso porque não se afigura razoável afastar a validade de depoimentos prestados por policiais com fundamento tão-somente na respectiva condição funcional, já que estes também são submetidos ao crivo do contraditório, como qualquer outra testemunha.
>
> Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, prestam conta de suas atividades.

Da atenta leitura dos autos, denota-se que, no presente caso, os elementos extraídos dos autos indicam que os agentes estatais foram instados a apurar denúncias de tráfico de drogas e caça ilegal em determinada localidade. Ao chegarem ao local indicado, depararam-se com o paciente portando uma sacola e, ao perceber a presença policial, ele empreendeu fuga, sendo prontamente alcançado. Em seu poder, foram encontrados entorpecentes já fracionados para comércio (fls. 7/37).

Em seguida, os policiais, diante da situação de flagrância e com consentimento do morador, realizaram diligência no imóvel e, posteriormente, no quintal, onde localizaram diversos tonéis enterrados contendo significativa quantidade e variedade de drogas ilícitas, além de balanças de precisão e apetrechos utilizados no preparo e comercialização de entorpecentes (fls. 7/37).

As circunstâncias descritas não evidenciam uma mera presunção ou juízo subjetivo por parte dos agentes, mas, sim, dados objetivos e concretos suficientes a respaldar a atuação policial. A fuga imediata ao perceber a aproximação da viatura, somada à apreensão de substâncias ilícitas com o paciente e a posterior localização de volumosa carga de entorpecentes, corroboram o estado de flagrância e justificam o ingresso no imóvel, afastando a alegada ilicitude da prova (fls. 7/37).

Documento eletrônico VDA49745836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 21/08/2025 às 15:50:01 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 21/08/2025 15:39:07
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 64cfd221-ac01-44ac-a9cd-ffe1e876075c

Nesse sentido: AgRg no HC n. 926.375/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 7/5/2025; AgRg no AREsp n. 2.377.692/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 15/8/2023; e REsp n. 2.003.716/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 31/10/2023.

Não há, pois, falar em omissão nem em obscuridade, mas mero inconformismo do embargante com as conclusões da decisão.

Ante o exposto, **rejeito** os embargos de declaração.

Publique-se.

Brasília, 21 de agosto de 2025.

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator

Documento eletrônico VDA49745836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 21/08/2025 às 15:50:01 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 21/08/2025 15:39:07
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 64cfd221-ac01-44ac-a9cd-ffe1e876075c